חישוב התחום העיר ביתר עילית

סיון תשפ"א

הישוב "ביתר" היא עיר חרדית השוכנת בגוש עציון, סמוך לישוב צור הדסה, ובסביבותיה יש הרבה ישובים ערביים. בנוגע לענין תחום שבת, אין הרבה מקומות מסביב לטייל בהם, אלא רק ללכת אל הישובים היהודיים הסמוכים, וגם בזה אין כמעט אפשרות ללכת דרך ההרים מסיבה בטחונית, כיון שהעיר מוקפת בשדות של ערבים ולא כדאי להיפגש איתם בשדה. לכן דרך ההליכה הוא רק דרך הכביש הראשי, ובמקרה זה הדבר יוצר בעיה קשה, כי הכביש מסתובב ויוצא משיעור התחום כפי שיבואר לפנינו.

במאמר זה נשתדל לבאר את הגבולות עם החישובים השונים, כדי לדעת ולהבין את הצורך להישמר מיציאה מהתחום, שהוא דבר לא רחוק כ"כ, ולצערינו מחוסר ידיעה אפשר להיכשל ח"ו. כמו כן נחפש את הפתרונות האפשריים למי שיש לו צורך מיוחד, ויכול להניח עירוב תחומין על מנת להגיע למקום הרצוי.

הגדרת העיר וחיבור לישובים הסמוכים

החלק הראשון **הגדרת העיר**, האם כל העיר ביתר נחשבת מקום אחד לענין מי ששובת בה שכל העיר נחשבת לו כד' אמותיו, ומתחיל את התחום רק מחוץ לעיר.

והנה ההגדרה של עיר היא, כאשר הבתים בנויים ברצף ובסמיכות של עד שבעים אמה ושיריים בין זה לזה, ובין שני גושי בתים [משושה ומעלה] המרחק הוא עד קמ"א אמה, שהם לשיעור רח"ן 68 מטר, ולשיעור חזו"א כ 81 מטר. העיר ביתר כידוע מחולקת כיום לשלשה שכונות נפרדות, והם מכונים באותיות לועזיות : שטח A, שטח B, שטח C, [להלן נקרא להם בעברית : שכונה א' ב' ג'], שביניהם מפסיקות שדות של ערבים יותר מ81 מטר. לכן לפי זה היה ראוי שייחשבו לשלשה מקומות שכל אחת מחשבת אלפיים אמה מקצה השכונה.

אבל בשכונות אלו יש לומר שהן מתחברות למרות המרחק שביניהם. א. כיון שיש עירוב טוב לכל העיר כולל הדרכים שביניהם, ובעירוב הזה יש מעלה שאין חשש רשות הרבים [גם לשיטת השו"ע שאין צריך שישים ריבוא], כי יש לעיר גדר מכל ג' רוחות, וכל העיר היא רשות היחיד גם מדאו' וגם מדרבנן ע"י העירוב הפנימי, והדין הוא שרשות היחיד נחשבת כמקום אחד גם אם אין בה הרבה בתים. וגם אם יש חוששים לטלטל מחמת חשש לדירה שיש בה מחללי שבת, דבר זה אינו אוסר לענין השביתה והתחום. לכן נראה שיש לסמוך על זה לענין התחום, להחשיב את כל העיר כמקום אחד וכד' אמות.

ב. כיון שיש גדר בטחונית סביב כל העיר ממש, הרי זה כמו עיר המוקפת חומה, שמבואר מתוך דברי השו"ע (סי' שצ"ח ס"ה _) שמודדים לה מחומתה, וכל השטח שעד החומה נחשב כחלק מהעיר. לכן בעיר זו גם הרווח שבין השכונות מצטרף להחשב עיר, ומחבר ומצרף את חלקי העיר זה לזה. אמנם בדין זה יש לפקפק לפי דברי החזו"א (_) שהחומה מצרפת רק שטח קטן עד שבעים אמה מהבתים, ולפ"ז החומה אינה מועילה כאן. מ"מ יש לסמוך על חיבור העירוב הנ"ל, ולכן נחשב להלן את כל העיר כגוש אחד. אמנם יש נפק"מ אם מחשבים לפי העירוב או לפי הגדר, כיון שהגדר כוללת עוד שטחים מסביב לעיר, והעירוב המהודר אינו כולל אותם מחמת חשש לדין קרפף במקום שלא משתמשים בו. אבל למעשה אין זה הרבה הבדל, כי במקומות שקובעים את צורת הריבוע הגדר קרובה לבתים והעירוב מגיע לגדר, והחלקים שיש בהם נפק"מ הם לא בצדדים המשמעותיים.

בענין חיבור לישובים הסמוכים, הנה יש ישוב קטן שנקרא **"הדר ביתר"**, שנמצא בצד הצפוני של העיר סמוך מאוד לשכונת c , והמרחק בין הבתים הוא פחות מקמ"א אמה, וכן בין הגדרות של ביתר לגדרות של הדר ביתר יש רווח של מטר אחד בלבד, לכן מדין עיר הוא מתחבר לעיר ביתר.

אבל יש להעיר שיש כאן בעיה שתלויה בנידון הנ"ל, כיון שיש שתי אפשרויות איך להחשיב את חיבור השכונות בתוך העיר, אם החיבור הוא מדין שהגדר נחשבת חומת העיר, אפשר לומר שהישוב מתחבר גם כשהוא נפרד מחוץ לגדר, כדין שכתב השו"ע (סי' שצ"ח ס"ה) שאם יש בית מחוץ לחומה והוא סמוך כדין שבעים אמה [או קמ"א בעיר סמוכה] מצטרף לעיר להגדיל את התחום. אבל אם החיבור בין שכונות העיר הוא מדין רשות היחיד, בזה לא נאמר הדין שמצרפים בתים מחוץ לגבול הרשות היחיד, ורק שטח הרשות עצמה נחשב למקום השביתה, ולפ"ז הישוב לא יצטרף להחשב המשך לעיר ביתר. אמנם יש אפשרות להוסיף מעט גדר כדי לחברם, כיון שהסמיכות כ"כ קרובה, אפשר להעמיד שתי גדרות שיסגרו את הרווח ויעשו אותו לרשות היחיד, [ואין צריך את כל אורך הישוב, אלא מספיק באופן שבין הגדרות יש מקום ד' טפחים], ועי"ז גם מדין רשות היחיד יהיו מחוברים. [ואע"פ שכל אחד רשות לעצמו, שמעתי בזה מהרבנים שאין חילוק רשויות בתוך רה"י, ונחשב שביתה אחת].

כפר **'ואדי פוכין'** הוא כפר ערבי שאין דריסת רגל לשם, וכל הנפק"מ בזה אם הוא מגדיל את התחום. ולמעשה הוא רחוק מהבתים ומהגדר יותר מקמ"א אמה ואינו מתחבר. ויכול להועיל רק להבלעה בחישוב האלפיים אמה.

ישוב **"צור הדסה"** נמצא צפונית לעיר ביתר, ואינו מתחבר, כי יש מרחק גדול ביניהם. אמנם לשיטות שריבוע העיר מועיל לחבר עיר אחרת שנכנס ממנה מעט בתים בתוך הריבוע, א"כ כעת שהעיר ביתר גדלה והורחבה לשכונה ג', הריבוע מגיע לבתים הדרומיים של צור הדסה, ומתחברים, ובפרט שאפשר לחבר קודם את הכפר ואדי פוכין, ואח"כ הריבוע גדל יותר ונפגש. אבל זה דוקא לפי החישוב לריבוע עולם, משא"כ לפי ריבוע הצלע, אינו מתחבר לואדי פוכין וממילא גם לא לצור הדסה.

ישוב **"מבוא ביתר"** נמצא יותר צפוני מישוב צור הדסה, בצד השני של כביש 375, ואינו מתחבר לביתר עילית, [וגם לפי חישובי פגישת ריבועים לכאו' אינו מתחבר, לולי אם היה עירוב חוטים לחברם מדין רה"י, אבל זה בעיה הלכתית לערב ביניהם, כי מפסיק ביניהם כביש בין עירוני ראשי לאזור גוש עציון, ויש בו דין רה"ר חמור. לכן אין להחשיבו מחובר לצור הדסה].

כפר **'חוסאן'** נמצא מזרחית לעיר ביתר, והוא סמוך יחסית, אבל יש מרחק משמעותי, ואינו מתחבר כלל לעיר, [גם אין פגישת ריבועים].

כפר **'נחאלין'** נמצא דרומית לעיר ביתר, גם הוא סמוך מאוד, וגם הוא אינו מתחבר [מלבד ע"י פגישת ריבועים, רק לשיטות שמרבעים לריבוע עולם, ואין לסמוך על זה].

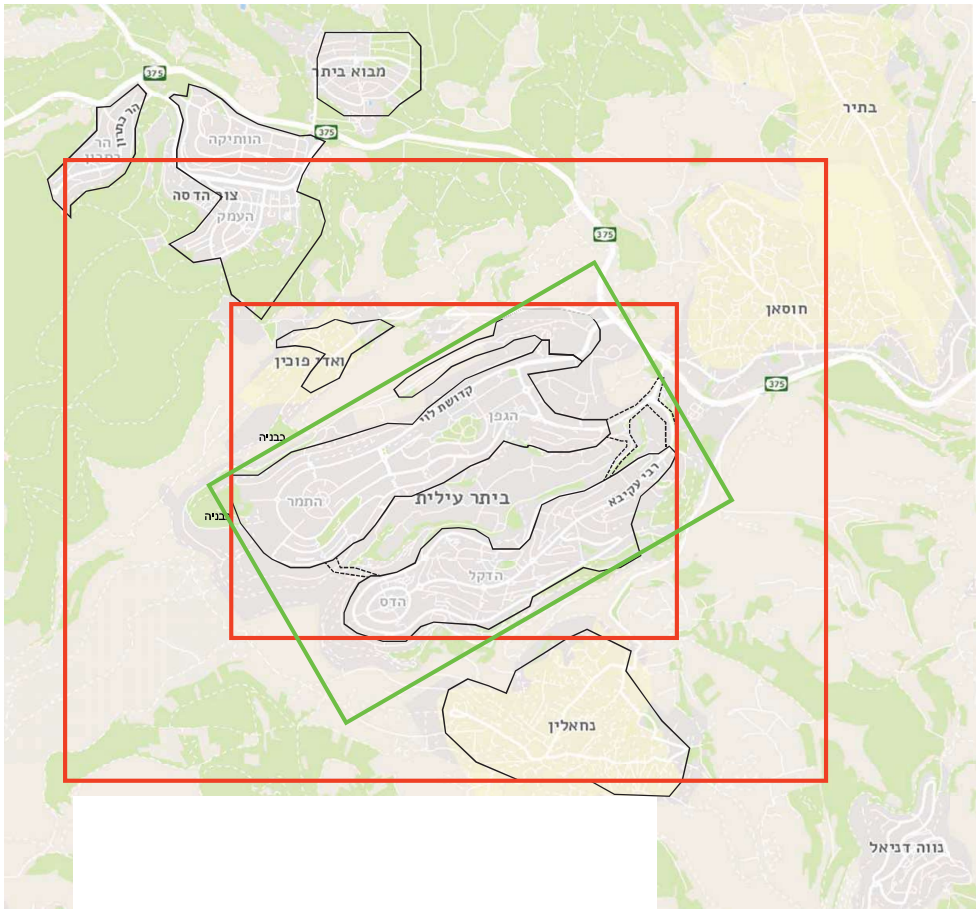
ריבוע העיר

לאחר הגדרת שטח העיר ביתר, שכולל את שלושת השכונות ואת הישוב הקטן הדר ביתר, והספק אם לכלול את השטח שבין הבתים לגדר, כעת נבוא לחשב את צורת ריבוע העיר, שלפ"ז יהיה נפק"מ גדולה האם הפינות מרחיבות את התחום שבמקרה זה יש לכך משמעות רבה.

הצורה הפשוטה כאן היא לעשות ריבוע לכיוון רוחות העולם, כיון שאין לעיר צורה מרובעת, וגם אין צלע ישרה לאורך כל העיר. לפ"ז חישוב האלפיים כולל את רוב הישוב צור הדסה, אבל לא את כולו, ויש בעיה להגיע לצור הדסה, כי הכניסה היא רק דרך הכביש שנמצא בצד הצפוני הרחוק.

אבל ניתן לעשות הבלעה של קטע מזרחי בצור הדסה, ואז הכביש יהיה בתוך התחום. אבל יתכן שאע"פ שאין לעיר צלע ישרה, מ"מ יש לה צורה מלבנית מסוימת, וא"כ שמא מרבעים לפי צורה זו. אבל זה חידוש. ולמעשה יש עוד לדון בתחום העיר ואכמ"ל.

אבל יש להדגיש, שכלפי **מי ששובת בישובים צור הדסה ומבוא ביתר,** יש בעיה קשה הגיע אל ביתר, כי הכביש הולך למזרח יותר מאלפיים אמה, ואין להם אפשרות לעבור את הסיבוב של הכביש, וכיון שיש לערים גרות אין דרך אחרת לעבור ביניהם. והפתרון שלהם הוא רק ע"י הנחת עירוב תחומין בביתר. וצ"ע.



כל הזכויות שמורות
ל"מוקד העירוב"



<u>הבהרה</u>: המפה אינה מדויקת ומיועדת להמחשה בלבד!